MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretaria do Patrimônio da União
Diretoria de Gestão e Governança
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica
Comitê de Gestão do Conhecimento

RESOLUÇÃO COMGC/SPU/MGI Nº 7, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2026

Institui a Tabela Taxonômica nº 03 - Regimes de Ingresso Patrimonial Imobiliário (TT-03) e a Tabela Taxonômica de Correspondência nº 03 (TTC-03) no âmbito da Secretaria do Patrimônio da União.

O COMITÊ DE GESTÃO DO CONHECIMENTO da Secretaria do Patrimônio da União (ComGC), no uso das atribuições conferidas pelo art. 5º, inciso IV, da Portaria SPU/MGI nº 1.668, de 05 de março de 2025,

RESOLVE:

Art. 1° Ficam aprovadas com a finalidade de padronizar a linguagem técnico-administrativa e assegurar coerência conceitual relativa aos regimes de ingresso de direitos patrimoniais imobiliários no patrimônio da União:

I - a Tabela Taxonômica nº 03 – Regimes de Ingresso Patrimonial Imobiliário (TT-03), conforme Anexo I desta Resolução; e

II - a Tabela Taxonômica de Correspondência nº 03 (TTC-03), conforme Anexo II desta Resolução.

§ 1º A TT-03 deverá ser adotada como referência para classificação e registro dos regimes de ingresso patrimonial imobiliário, especialmente:

I - nos sistemas corporativos da Secretaria do Patrimônio da União;

II - nos processos administrativos relacionados à incorporação, aquisição ou constituição de direitos patrimoniais imobiliários;

III - nos atos, contratos e demais instrumentos destinados à formalização do ingresso patrimonial imobiliário;

IV - nas propostas de normas, estudos e instrumentos relativos à formalização do ingresso patrimonial imobiliário; e

V - nos registros, relatórios, cadastros e demais comunicações institucionais que dependam da codificação padronizada dos regimes de ingresso patrimonial.

§ 2º A TTC-03 será utilizada para estabelecer a correspondência entre as classificações existentes nos sistemas corporativos e a TT-03.

Art. 2º Para os fins desta Resolução, entende-se por:

I – ingresso patrimonial imobiliário: macroprocesso de gestão patrimonial por meio do qual direitos imobiliários passam a integrar o patrimônio público, mediante aquisição, constituição ou reconhecimento de direitos reais, possessórios ou obrigacionais;

II - direito real: relação jurídica que confere ao titular poder direto e imediato sobre determinado imóvel, oponível perante terceiros;

III - direito real limitado: direito real incidente sobre imóvel de titularidade alheia, conferindo ao titular determinadas faculdades jurídicas sobre o bem, sem transferência da propriedade plena;

IV - direito possessório: situação jurídica decorrente do exercício da posse sobre imóvel, protegida pelo ordenamento jurídico e passível de aquisição, transmissão ou reconhecimento nas hipóteses legalmente admitidas;

V - direito pessoal ou obrigacional: relação jurídica entre sujeitos determinados que estabelece direitos e obrigações relativos ao uso e fruição de direitos sobre imóveis, produzindo efeitos apenas entre as partes;

VI - instrumento de ingresso patrimonial: documento, ato administrativo, decisão judicial, negócio jurídico ou outro instrumento previsto em lei que formaliza o ingresso patrimonial imobiliário;

VII - regime de ingresso patrimonial imobiliário: categoria jurídica que identifica o modo pelo qual determinado direito patrimonial imobiliário passa a integrar o patrimônio público.

Art. 3º São fundamentos e critérios que orientam a classificação adotada na TT-03:

I – somente são reconhecidos como regimes de ingresso patrimonial aqueles previstos ou admitidos pelo ordenamento jurídico;

II – a classificação considera prioritariamente a natureza jurídica do direito adquirido, distinguindo os regimes de aquisição originária e derivada;

III – devem ser evitadas fragmentações ou duplicidades decorrentes exclusivamente de diferenças procedimentais, terminológicas ou de fundamentação legal que não alterem a essência jurídica do regime;

IV – a estrutura taxonômica deverá observar os princípios da organização do conhecimento, assegurando coerência lógica, estabilidade terminológica, exclusividade entre categorias e possibilidade de expansão controlada; e

V – ajustes de nomenclatura poderão ser realizados quando necessários à uniformização conceitual ou à distinção entre institutos jurídicos distintos que possuam denominações semelhantes na legislação, preservando-se sempre seu conteúdo jurídico.

Art. 4º A atualização da TT-03 será de responsabilidade do Comitê de Gestão do Conhecimento, mediante demanda institucional ou proposta fundamentada de qualquer unidade da Secretaria do Patrimônio da União, observado o disposto no Guia de Construção e Manutenção da Taxonomia da SPU.

Art. 5º A TT-03 e a TTC-03 serão registradas no Repositório Institucional da Secretaria do Patrimônio da União (MemóriaSPU), com a finalidade de organizar o conhecimento institucional, assegurar sua preservação e disponibilizar publicamente a codificação e os conceitos adotados.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente
Claudson Moreira Santos (Coordenador)

Documento assinado eletronicamente
Eunice Araújo dos Reis

Documento assinado eletronicamente
Ronny Peterson Guimarães

Documento assinado eletronicamente
Clauber Teixeira Rodrigues

Documento assinado eletronicamente
Lucio Melchiades da Mata Torres Gomes

Documento assinado eletronicamente
Rodrigo Pessoa Trajano

Documento assinado eletronicamente
Angélia Amélia Soares Faddoul

Documento assinado eletronicamente
Fhilipe Pupo Santos

Documento assinado eletronicamente
Maria de Fátima Santos Camargo

Documento assinado eletronicamente
João Carlos Barboza Carneiro

Documento assinado eletronicamente por **Angélia Amélia Soares Faddoul**, **Membro**, em 29/10/2026, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Maria de Fátima Santos Camargo**, **Membro**, em 29/10/2026, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Clauber Teixeira Rodrigues**, **Membro**, em 29/10/2026, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **João Carlos Barboza Carneiro**, **Membro**, em 29/10/2026, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Claudson Moreira Santos**, **Membro**, em 29/10/2026, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Fhilipe Pupo Santos**, **Membro**, em 29/10/2026, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Ronny Peterson Guimarães**, **Membro**, em 02/11/2026, às 21:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Lúcio Melchiades da Mata Torres Gomes**, **Membro**, em 03/11/2026, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Pessoa Trajano**, **Membro**, em 03/11/2026, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Eunice Araújo dos Reis**, **Membro**, em 03/11/2026, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **65413985** e o código CRC **BBD48BA2**.

ANEXO I

TABELA TAXONÔMICA TT03 – REGIMES DE INGRESSO PATRIMONIAL IMOBILÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEFINIÇÃO
03.01	**REGIMES DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS REAIS E POSSESSÓRIOS**	**Classe de regime de ingresso patrimonial imobiliário** que compreende os modos pelos quais o ente público passa a adquirir direitos reais ou possessórios sobre bens imóveis. Inclui regimes de aquisição originária, caracterizados pela constituição do direito independentemente de relação jurídica com titular anterior, e regimes de aquisição derivada, caracterizados pela transferência do direito a partir de titular preexistente. Abrange, em regra, a aquisição do direito de propriedade e de direitos reais limitados, bem

		como, em situações específicas, a aquisição de direitos possessórios juridicamente relevantes, quando não formalizados como direitos reais ou obrigacionais/pessoais.
03.01.01	Regimes de aquisição patrimonial imobiliária originária	**Subclasse de regimes de ingresso patrimonial imobiliário** que compreende os modos pelos quais o ente público adquire a titularidade de direitos sobre bens imóveis independentemente de relação jurídica com titular anterior, mediante constituição direta do direito por força de lei, fato jurídico ou ato estatal. Caracteriza-se pela ausência de vínculo jurídico de transmissão e, em regra, pela não sujeição a ônus ou restrições anteriormente incidentes sobre o bem, ressalvadas as hipóteses legais. Abrange, principalmente, a aquisição do direito de propriedade, sem prejuízo das situações em que a legislação admita a constituição originária de outros direitos imobiliários.
03. 01.01.01	Aquisição por determinação constitucional	**Regime de aquisição patrimonial imobiliária originária** da propriedade decorrente diretamente da Constituição ou da legislação, caracterizados pela atribuição de dominialidade independentemente de ato aquisitivo. **Fundamentação legal:** Constituição Federal, art. 20, I
03. 01.01.02	Desapropriação	**Regime de aquisição patrimonial imobiliária originária** que compreende a aquisição compulsória de direitos patrimoniais imobiliários pelo ente público, mediante declaração de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social, com o objetivo de incorporar o bem ao patrimônio público. Caracteriza-se pela transferência do direito independentemente da vontade do proprietário, mediante prévia e justa indenização, nos termos da legislação aplicável. Abrange, em regra, a aquisição do direito de propriedade, livre de ônus anteriores, ressalvadas as exceções legais.
03.01.01.02.01	Desapropriação amigável	**Subregime de desapropriação** que compreende a formalização consensual da transferência do direito de propriedade ao ente público, após a declaração de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social, com pagamento de indenização acordada entre as partes, sem necessidade de processo judicial. **Fundamentação legal (União)**: Constituição Federal, art. 5º, XXIV; Decreto-lei nº 3.365/1941 **Instrumento**: contrato de desapropriação amigável**,** com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição ou transferência do direito real.
03. 01.01.02.02	Desapropriação judicial	**Subregime de desapropriação** que compreende a aquisição do direito de propriedade pelo ente público mediante processo judicial de desapropriação, quando não há acordo entre as partes quanto à indenização ou à transferência do bem, sendo a propriedade transferida por decisão judicial. **Fundamentação legal (União)**: Constituição Federal, art. 5º, XXIV; Decreto-lei nº 3.365/1941 **Instrumento:** carta de sentença ou mandado judicial expedido no processo de desapropriação, com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição ou transferência do direito real.
03. 01.01.03	Expropriação confiscatória	**Regime de aquisição patrimonial imobiliária originária,** de caráter sancionatório e sem indenização, prevista no art. 243 da Constituição Federal, incidente sobre propriedades nas quais sejam localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, com sua transferência ao Poder Público para as destinações constitucionalmente estabelecidas. **Fundamentação legal (União):** Constituição Federal, art. 243; Decreto nº 577/1992; Lei nº **8.257/1991** **Instrumento:** Sentença judicial expropriatória transitada em julgado.
03. 01.01.04	Registro de Apossamento Vintenário (RAV)	**Regime de aquisição patrimonial imobiliária originária** que compreende o reconhecimento administrativo da posse mansa, pacífica e contínua exercida por período igual ou superior a vinte anos. Caracteriza-se pela constituição originária do direito de propriedade independentemente de ato **de** transferência de titular anterior, com base na consolidação da ocupação prolongada e na ausência de oposição, formalizada por meio de procedimento administrativo próprio. Abrange a aquisição do direito de propriedade.

		Fundamentação legal (União): Lei n° 5.972, de 1973; Decreto n° 83.869, de 1979; Portaria GM/MP n° 54, de 2016 **Instrumento**: Portaria de discriminação expedida pelo Secretário do Patrimônio da União, conforme art. 3° da **Portaria** GM/MP n° 54 de 22 de fevereiro de 2016, com posterior inscrição no cadastro patrimonial e, quando aplicável, registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição do direito real.
03. 01.01.05	Usucapião	**Regime de aquisição patrimonial imobiliária originária** que compreende a aquisição de direitos patrimoniais **imobiliários** pelo ente público em razão do exercício prolongado, contínuo e qualificado da posse, nos termos da legislação aplicável. Caracteriza-se pela consolidação da titularidade do direito independentemente de ato de transferência do proprietário anterior, em decorrência do atendimento dos requisitos legais. Abrange, em regra, a aquisição do direito de propriedade e, quando admitido, de outros direitos reais passíveis de usucapião.
03. 01.01.05.01	Usucapião extrajudicial	**Subregime de usucapião** que compreende a aquisição de direitos patrimoniais imobiliários por meio de procedimento **administrativo** realizado perante o cartório de registro de imóveis, com base no reconhecimento do cumprimento dos requisitos legais da usucapião, em situações que não envolvam controvérsia relevante entre interessados e que atendam às condições para processamento pela via extrajudicial. Caracteriza-se pela consolidação da titularidade do direito independentemente de decisão judicial, a partir da análise documental e das manifestações exigidas no procedimento registral. **Fundamentação legal (União)**: Provimento nº 65/2017 CNJ, Art. 22 **Instrumento:** Nota de Deferimento do Ofício de Registro de Imóveis, com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição do direito real.
03. 01.01.05.02	Usucapião judicial	**Subregime de usucapião** que compreende a aquisição de direitos patrimoniais imobiliários por meio de decisão judicial que reconhece o cumprimento dos requisitos legais da usucapião, em situações que envolvam controvérsia ou impossibilidade de processamento pela via extrajudicial. **Fundamentação legal (União)**:Lei nº 10.406 (Código Civil, arts 1238 a 1244 **Instrumento**: sentença judicial declaratória de usucapião, formalizada por meio de mandado ou carta de sentença, com **posterior** registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição do direito real.
03.01.02	Regimes de aquisição patrimonial imobiliária derivada	**Subclasse de regimes de ingresso patrimonial imobiliário** que compreende os modos pelos quais o ente público adquire a titularidade de direitos imobiliários sobre bens imóveis a partir de relação jurídica com titular anterior, mediante transferência por ato negocial, decisão judicial ou determinação legal. Abrange, em regra, a aquisição do direito de propriedade e de direitos reais limitados passíveis de transmissão, preservando-se a continuidade jurídica da titularidade, ainda que com eventuais modificações quanto à extensão ou aos ônus do direito. Pode, excepcionalmente, abranger a aquisição de direitos possessórios.
03.01.02.01	Aquisição por dação em pagamento	**Regime de aquisição patrimonial imobiliária derivada** que compreende a aquisição de direitos imobiliários pelo ente público como forma de extinção de obrigação preexistente, mediante a entrega de bem imóvel em substituição ao pagamento em dinheiro. Por esse regime, o ente público passa a adquirir a titularidade de direitos sobre bem imóvel de propriedade do devedor, em substituição ao cumprimento da obrigação originalmente pactuada. Abrange, em regra, a aquisição do direito de propriedade e, quando aplicável, de direitos reais passíveis de transferência. **Fundamentação legal (União)**: arts. 356 a 359 da Lei nº 10.406/2002 **Instrumento**: contrato de dação em pagamento**,** com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição ou transferência do direito real.
03.01.02.02	Aquisição por previsão legal	**Regime de aquisição patrimonial imobiliária derivada** que compreende a aquisição de direitos imobiliários pelo ente público em decorrência de determinação ou previsão expressa em lei ou ato normativo com força legal, independentemente de manifestação de vontade do titular anterior ou da celebração de negócio jurídico. Caracteriza-se pela transferência compulsória

		de direitos em razão de reorganização institucional, extinção de entidades, afetação legal ou outras hipóteses previstas no ordenamento jurídico, podendo ocorrer de forma direta ou mediante reclassificação jurídica ou dominial de bens previamente atribuídos a mais de um titular. Abrange, em regra, a aquisição do direito de propriedade e, quando aplicável, de direitos reais limitados passíveis de transferência. **Instrumento**: ato normativo ou ato administrativo de formalização da transferência, com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição ou transferência do direito real.
03.01.02.02.01	Aquisição por transferência legal	**Subregime de aquisição por previsão legal** que compreende a aquisição de direitos imobiliários pelo ente público em decorrência de previsão legal que promove a reclassificação jurídica ou dominial de bens previamente atribuídos a diferentes titulares, redefinindo sua titularidade conforme critérios estabelecidos na legislação. Caracteriza-se pela alteração da dominialidade a partir de processo de reclassificação, normalmente associado à reorganização de ativos públicos, regularização patrimonial ou redefinição de afetação legal, nos casos em que não há extinção de entidade integrante da administração pública. **Fundamentação legal (União):** Art 20, I, CF **Instrumento**: ato normativo ou ato administrativo de reclassificação e transferência, com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição ou transferência do direito real.
03.01.02.02.02	Aquisição por sucessão legal	**Subregime de aquisição por previsão legal** que **c**ompreende a aquisição de direitos imobiliários pelo ente público em decorrência de extinção, dissolução ou liquidação de entidade integrante da Administração Pública, com a consequente transmissão, a título universal, do acervo patrimonial da entidade extinta ao ente sucessor. Caracteriza-se pela sub-rogação do ente público na titularidade dominial e nas relações jurídicas afetas aos bens da entidade extinta e independente de negócio jurídico translativo. **Fundamentação legal (União):** Art 20, I, CF **Instrumento**: ato normativo de extinção da entidade com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição ou transferência do direito real
03.01.02.03	Aquisição de direito real de uso	**Regime de aquisição patrimonial imobiliária derivada** que compreende a aquisição de direito real limitado sobre bem imóvel de titularidade de terceiro, constituído gratuita ou onerosamente em favor do ente público, pelo qual lhe são conferidas faculdades de uso, fruição ou exploração do imóvel nos termos do instrumento jurídico, podendo estar associado a finalidade pública específica ou a condições de uso previamente estabelecidas. Não implica transferência do domínio, mantendo-se a titularidade do bem com o concedente. **Instrumento**: contrato de concessão de direito real de uso, com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição do direito real.
03.01.02.03.01	Aquisição gratuita de direito real de uso	**Subregime de aquisição de direito real de uso** que compreende a aquisição de direito real limitado sobre bem imóvel de titularidade de terceiro, constituído gratuitamente em favor do ente público, pelo qual lhe são conferidas faculdades de uso, fruição ou exploração do imóvel nos termos do instrumento jurídico. Caracteriza-se pela ausência de contraprestação financeira direta, podendo estar associado a finalidade pública específica ou a condições de uso previamente estabelecidas. Não implica transferência do domínio, mantendo-se a titularidade do bem com o concedente. **Fundamentação legal (União):** não há legislação especial. Código Civil **Instrumento**: contrato de concessão de direito real de uso, com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição do direito real.
03.01.02.03.02	Aquisição onerosa de direito real de uso	**Subregime de aquisição de direito real de uso** que compreende a aquisição de direito real limitado sobre bem imóvel de titularidade de terceiro, constituído mediante contraprestação financeira em favor do concedente, pelo qual o ente público passa a deter faculdades de uso, fruição ou exploração do imóvel nos termos pactuados. Caracteriza-se pela existência de

		remuneração periódica ou não, associada ao exercício do direito, sem transferência do domínio do bem. **Fundamentação legal (União):** Não há legislação especial. Código Civil **Instrumento**: contrato de concessão de direito real de uso, com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição do direito real.
03.01.02.04	Aquisição de direito de superfície	**Regime de aquisição patrimonial imobiliária derivada** que compreende a aquisição de direito real limitado de superfície sobre bem imóvel de titularidade de terceiro, pelo qual o ente público passa a deter o direito de utilizar, construir ou manter construção ou plantação em terreno alheio, nos termos e condições estabelecidos no instrumento jurídico. Caracteriza-se pela constituição de direito autônomo sobre o imóvel, dissociado do domínio do solo, podendo ser gratuito ou oneroso, conforme pactuado, sem transferência da propriedade do terreno. **Fundamentação legal (União):** Não há legislação especial. Rege-se pelos arts. 1.369 a 1.377 da Lei nº 10.406/2002, conforme previsto no art. 1.377 desta; arts. 21 a 24 da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades). **Instrumento**: contrato de concessão de direito de superfície, com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição do direito real.
03.01.02.04.01	Aquisição gratuita de direito de superfície	**Subregime de aquisição de direito de superfície** que compreende a aquisição de direito real limitado de superfície sobre bem imóvel de titularidade de terceiro, constituído gratuitamente em favor do ente público, pelo qual o ente público passa a deter o direito de utilizar, construir ou manter construção ou plantação em terreno alheio, nos termos e condições estabelecidos no instrumento jurídico. Caracteriza-se pela constituição de direito autônomo sobre o imóvel, dissociado do domínio do solo, sem transferência da propriedade do terreno. **Fundamentação legal (União):** Não há legislação especial. Rege-se pelos arts. 1.369 a 1.377 da Lei nº 10.406/2002, conforme previsto no art. 1.377 desta; arts. 21 a 24 da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades). **Instrumento**: contrato de concessão de direito de superfície, com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição do direito real.
03.01.02.04.02	Aquisição onerosa de direito de superfície	**Subregime de aquisição de direito de superfície** que compreende a aquisição de direito real limitado de superfície sobre bem imóvel de titularidade de terceiro, constituído mediante contraprestação financeira em favor do concedente, pelo qual o ente público passa a deter o direito de utilizar, construir ou manter construção ou plantação em terreno alheio, nos termos e condições estabelecidos no instrumento jurídico. Caracteriza-se pela constituição de direito autônomo sobre o imóvel, dissociado do domínio do solo, sem transferência da propriedade do terreno. **Fundamentação legal (União):** Não há legislação especial. Rege-se pelos arts. 1.369 a 1.377 da Lei nº 10.406/2002, conforme previsto no art. 1.377 desta; arts. 21 a 24 da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades). **Instrumento**: contrato de concessão de direito de superfície, com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição do direito real.
03.01.02.05	Aquisição por doação	**Regime de aquisição patrimonial imobiliária derivada** que compreende a aquisição gratuita de direitos imobiliários, sem contraprestação financeira, pela qual o ente público passa a adquirir a titularidade de direitos sobre bem imóvel de propriedade de terceiro. Abrange a aquisição do direito de propriedade, podendo envolver encargos ou condições, desde que não descaracterizem a natureza gratuita do ato. Não se aplica, como regra, à aquisição de domínio útil ou de outros direitos reais limitados sobre bens públicos do próprio ente instituidor, devendo tais situações ser tratadas em regimes específicos. Casos excepcionais, como a doação de edificações ou benfeitorias realizadas em imóvel público, devem ser classificados conforme a natureza jurídica do direito efetivamente transferido, evitando-se o enquadramento automático como aquisição patrimonial imobiliária. **Fundamentação legal (União)**: não há legislação especial. Código Civil

		Instrumento: contrato de doação, com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição ou transferência do direito real.
03.01.02.05.01	Aquisição por doação com encargo	**Subregime de recebimento por doação** que compreende a aquisição gratuita de direitos imobiliários condicionada ao cumprimento de encargo, obrigação ou finalidade específica, pela qual o ente público passa a adquirir a titularidade de direitos sobre bem imóvel de propriedade de terceiro. Abrange, em regra, a aquisição do direito de propriedade, podendo envolver encargos ou condições, desde que não descaracterizem a natureza gratuita do ato. **Fundamentação legal (União)**: Constituição Federal, art. 20,I; Lei nº 10.406 (Código Civil) **Instrumento**: contrato de doação, com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição ou transferência do direito real.
03.01.02.05.02	Aquisição por doação sem encargo	**Subregime de recebimento por doação** que compreende a aquisição gratuita de direitos imobiliários, sem imposição de obrigações ao ente público beneficiário, pela qual este passa a adquirir a titularidade de direitos sobre bem imóvel de propriedade de terceiro. Abrange, em regra, a aquisição plena do direito de propriedade, caracterizando-se pela ausência de condições, encargos ou cláusulas que imponham deveres de fazer, não fazer ou destinação específica do imóvel. **Fundamentação legal (União)**: Constituição Federal, art. 20,I; Lei nº 10.406 (Código Civil) **Instrumento**: contrato de doação, com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição ou transferência do direito real.
03.01.02.06	Aquisição por execução judicial	**Regime de aquisição patrimonial imobiliária derivada** no âmbito de processo de execução judicial, como forma de satisfação de crédito ou obrigação inadimplida, mediante constrição de bens do devedor. Caracteriza-se pela transferência do direito em decorrência de medida coercitiva estatal voltada à realização do crédito, podendo ocorrer independentemente da vontade do titular anterior. Abrange, em regra, a aquisição do direito de propriedade e, quando aplicável, de direitos reais limitados passíveis de expropriação. **Fundamentação legal (União):** Lei nº 13.105/2015 (Código do Processo Civil), art. 825; Lei nº 6380/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 24 **Instrumento**: auto ou carta de adjudicação ou arrematação, com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição ou transferência do direito real.
03.01.02.07	Compra	**Regime de aquisição patrimonial imobiliária derivada** que compreende a aquisição onerosa de direitos patrimoniais imobiliários, mediante pagamento de preço, pela qual o ente público passa a adquirir a titularidade de direitos sobre bem imóvel, inclusive quando incidente sobre imóvel de domínio público, como no caso da aquisição de domínio útil decorrente de aforamento. Abrange a aquisição do direito de propriedade e, quando aplicável, de direitos reais limitados e possessórios passíveis de alienação onerosa. **Fundamentação legal (União):** Lei nº 14.133/2021, art. 76 **Instrumento**: contrato de compra e venda, com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição ou transferência do direito real.
03.01.02.08	Permuta	**Regime composto de aquisição patrimonial imobiliária derivada e de transferência de direito real** que compreende a troca de direitos imobiliários entre entes ou com terceiros, mediante transferência recíproca de titularidade, pela qual o ente público simultaneamente adquire e aliena direitos sobre bens imóveis. No âmbito da aquisição, implica o ingresso de direitos reais sobre imóvel de titularidade de terceiro; no âmbito da destinação, implica a transferência de direitos sobre imóvel de seu patrimônio. Abrange, em regra, a permuta do direito de propriedade e, quando admitido, de direitos reais limitados passíveis de transmissão, podendo envolver ou não compensação financeira para equalização de valores. **Fundamentação legal (União):** Art. 76 da Lei 14133/2021 e art. 533 da Lei nº 10.406/2002

		Instrumento: contrato de permuta, com posterior registro no cartório de registro de imóveis competente para a constituição ou transferência do direito real.
03.01.02.09	Reversão da propriedade	**Regime de aquisição patrimonial imobiliária derivada** que compreende a aquisição de direitos imobiliários pelo ente público em decorrência da resolução, implementação de condição ou extinção de vínculo jurídico previamente estabelecido que implique o retorno da titularidade do direito ao seu patrimônio. Caracteriza-se pela retomada do direito de propriedade anteriormente transferido ou limitado, em razão de cláusula resolutiva, inadimplemento de encargos, término de prazo ou outras hipóteses previstas no título jurídico ou na legislação aplicável. Abrange os bens imóveis reversíveis vinculados à prestação de serviços públicos. Abrange, em regra, a aquisição do direito de propriedade, inclusive nos casos de propriedade resolúvel. **Fundamentação legal (União):** Lei nº 14.133/2021, art. 76 **Instrumento**: Termo de Reversão
03.02	**Regimes de constituição de direito pessoal ou obrigacional**	**Classe de regime de ingresso patrimonial imobiliário** que compreende os modos pelos quais o ente público passa a assumir direitos de natureza pessoal ou obrigacional relacionados a bens imóveis de titularidade de terceiros, decorrentes de relações jurídicas estabelecidas entre as partes. Caracterizam-se pela atribuição de faculdades de uso, gozo, exploração ou ocupação do imóvel com base em vínculo contratual ou legal, sem constituição de direito real e, portanto, sem oponibilidade *erga omnes*. Abrangem situações em que o ente público passa a deter a posse direta ou outras prerrogativas de utilização do imóvel, por prazo determinado ou indeterminado, mediante ou não contraprestação.
03.02.01	Recebimento por Arrendamento	**Regime de constituição/assunção de direito pessoal/obrigacional** que compreende assunção, pelo ente público, de direito de uso e exploração de bem imóvel de titularidade de terceiro, mediante contraprestação, nos termos e condições pactuados. Caracteriza-se pela transferência temporária da posse direta e da fruição econômica do imóvel, por prazo determinado, sem transferência do domínio. **Fundamentação legal (União):** Lei nº 4.504/1964, art. 92, e Decreto nº 59.566/1966 (arrendamento rural); e, subsidiariamente, Lei nº 9.514/1997, arts. 37 c/c Lei nº 6.099/1974 (arrendamento mercantil de imóveis), quando a hipótese concreta não for rural e envolver estrutura de leasing financeiro **Instrumento**: contrato de arrendamento.
03.02.02	Recebimento por Cessão de uso	**Regime de constituição/assunção de direito pessoal/obrigacional** que compreende a assunção, pelo ente público, de direito de uso de bem imóvel de titularidade de terceiro (público ou privado), nos termos e condições estabelecidos no instrumento jurídico. Caracteriza-se pela atribuição de uso vinculada a finalidade específica, podendo envolver ou não contraprestação, sem transferência do domínio. **Fundamentação legal (União):** a aplicação do regime de cessão de uso depende da legislação e do regime jurídico do ente cedente, não havendo, no ordenamento jurídico federal, previsão expressa e geral que discipline o recebimento, pela União, de direitos pessoais ou obrigacionais dessa natureza, não caracterizados em outra espécie contratual. No âmbito do direito imobiliário, a cessão de uso aproxima-se de figuras contratuais como o comodato e a locação, sendo caracterizada como relação obrigacional que confere ao cessionário o uso do imóvel sem constituir direito real, devendo sua admissibilidade e condições observar o regime jurídico aplicável ao bem e ao ente cedente. **Instrumento**: contrato de cessão de uso
03.02.02.01	Recebimento por Cessão de uso Gratuita	**Subregime de Recebimento por Cessão de Uso** que compreende a constituição gratuita em favor do ente público, de direito de uso de bem imóvel, ou parcela deste, de titularidade de terceiro (público ou privado), nos termos e condições estabelecidos no instrumento jurídico.
03.02.02.02	Recebimento por Cessão de uso Onerosa	**Subregime de Recebimento por Cessão de Uso** que compreende a constituição em favor do ente público, mediante contraprestação, de direito

		de uso de bem imóvel, ou parcela deste, de titularidade de terceiro (público ou privado), nos termos e condições estabelecidos no instrumento jurídico.
03.02.03	Recebimento por Comodato	**Regime de constituição/assunção de direito pessoal/obrigacional** que compreende a assunção, pelo ente público, de direito de uso gratuito de bem imóvel de titularidade de terceiro, pelo qual passa a deter a posse direta do imóvel, com obrigação de restituição ao término do ajuste. Caracteriza-se pela ausência de contraprestação financeira e pela temporalidade do uso, sem transferência do domínio. **Fundamentação legal (União):** Não há legislação especial aplicada à União. Rege-se pelos arts. 579 a 585 da Lei nº10.406/2002 **Instrumento**: contrato de comodato.
03.02.04	Recebimento por Locação	**Regime de constituição/assunção de direito pessoal/obrigacional** que compreende a assunção, pelo ente público, de direito de uso e gozo de bem imóvel de titularidade de terceiro, mediante pagamento de aluguel, por prazo determinado ou indeterminado, nos termos da legislação aplicável. Caracteriza-se pela cessão temporária da posse direta do imóvel, sem transferência do domínio. **Fundamentação legal (União):** Não há legislação especial aplicada à União. Rege-se pelos arts. 565 a 578 da Lei nº 10.406/2002 e Lei nº 14.133/2021, art. 57 **Instrumento:** contrato de locação
03.02.05	Recebimento em transferência de gestão por determinação/previsão legal	**Regime de constituição/assunção de direito pessoal /obrigacional** que compreende a assunção, pelo ente público, da administração patrimonial de bem imóvel, representando o titular (ou o ente anteriormente responsável pela gestão) nos atos de gestão patrimonial, sem que isso implique aquisição de direito real sobre o bem. **Fundamentação legal (União):** Decreto nº 8.376/2014; Lei nº 13.240/2015, art. 22 **Instrumento:** Termo de Transferência de Gestão (TTG)

ANEXO II

TABELA TAXONÔMICA DE CORRESPONDÊNCIA Nº 03 (TTC-03)

DE SPUNET (FORMA DE INCORPORAÇÃO/TIPO DE AQUISIÇÃO)	**PARA (CLASSE/REGIME/SUBREGIME DE INGRESSO)**		**OBSERVAÇÕES**
	CÓDIGO	**VALOR**	
Imóveis de terceiros	**03.02**	Constituição de direitos imobiliários pessoais/ obrigacionais	-
Arrendamento	03.02.01	Recebimento por Arrendamento	-
CDRU	03.01.02.03	A qualificar	Exibir para a Forma de Ingresso igual a "Aquisição patrimonial imobiliária derivada" Subdivisão imprescindível para contabilidade. Deve ser classificado como: 01.02.03 .01 Aquisição gratuita de direito real de uso 01.02.03 .02 Aquisição onerosa de direito real de uso
Cessão de uso	-	A qualificar	Subdivisão imprescindível para contabilidade. Deve ser classificado como: 03.02.02.01 Recebimento por Cessão de uso gratuita 03.02.02.02 Recebimento por Cessão de uso onerosa
Comodato	03.02.03	Recebimento por Comodato	-
Direito de Superfície	-	A qualificar	Exibir para a Forma de Ingresso igual a "Aquisição patrimonial imobiliária derivada". Subdivisão imprescindível para contabilidade. Deve ser classificado como: 01.02.04.01 Aquisição gratuita de direito de superfície 01.02.04.02 Aquisição onerosa de direito de superfície
Locação	03.02.04	Recebimento por Locação	-
Outro (Especificar)	-	A qualificar	Recomenda-se eliminar a categoria "Outro"

Permissão de uso	-	A qualificar	Necessário reclassificar individualmente. Tratando-se de ingresso, convém verificar a natureza do regime com este nome.
-	03.02.05	Recebimento em transferência de gestão por determinação/ previsão legal	Sem correspondência no SPUnet. Enquadrar como "Constituição de direitos imobiliários pessoais/ obrigacionais"
Originalmente da União	**03.01.01.01**	Aquisição por determinação constitucional	Manter a lista de Fundamento que já existe hoje, cujos valores não foram considerados regimes ou subregimes de ingresso
Por aquisição	**03.01.01**	Aquisição patrimonial imobiliária originária	O enquadramento como "Aquisição patrimonial imobiliária originária" ou "Aquisição patrimonial imobiliária derivada" pode ser obtido na migração a partir do tipo de aquisição marcado
Desapropriação amigável	03.01.01.02.01	Desapropriação amigável	
Desapropriação judicial	03.01.01.02.02	Desapropriação judicial	
Determinação judicial	03.01.02.06	Aquisição por execução judicial	Exibir para a Forma de Ingresso igual a "Aquisição patrimonial imobiliária derivada"
Encampação	03.01.02.09	Reversão da propriedade	-
Expropriação (Lei 8.257/1991)	03.01.01.03	Expropriação confiscatória	-
Apossamento Vintenário (RAV)	03.01.01.04	Registro de Apossamento Vintenário (RAV)	-
Usucapião	-	A qualificar	Subdivisão considerada necessária para fins de gestão. Deve ser classificado como: 01.01.05.01 Usucapião extrajudicial 01.01.05.02 Usucapião judicial
Por aquisição	**03.01.02**	Aquisição patrimonial imobiliária derivada	O enquadramento como "Aquisição patrimonial imobiliária originária" ou "Aquisição patrimonial imobiliária derivada" pode ser obtido na migração a partir do tipo de aquisição marcado
Adjudicação	03.01.02.06	Aquisição por execução judicial	-
Arrematação judicial	03.01.02.06	Aquisição por execução judicial	-
Compra	03.01.02.07	Compra	-
Dação em pagamento	03.01.02.01	Aquisição por dação em pagamento	-
Herança jacente	-	A qualificar	-
Indefinido	-	A qualificar	Recomenda-se eliminar a categoria "Outro" e "Indefinido"
Permuta	03.01.02.08	Permuta	-
Recebimento em Doação	**-**	A qualificar	Subdivisão considerada necessária para fins de gestão. Deve ser classificado como: 01.02.05.01 Aquisição por doação com encargo 01.02.05 .02 Aquisição por doação sem encargo
Reversão	03.01.02.09	Reversão da propriedade	-
Sucessão por Entidades da APF	03.01.02.02.02	Aquisição por sucessão legal	-
-	03.01.02.02.01	Aquisição por previsão legal	Sem correspondência no SPUnet
Por fracionamento/ parcelamento	**-**	-	Sem correspondência. Manter, fora da taxonomia. Não considerado ingresso patrimonial, por reorganizar registro de imóvel existente
Por fusão/unificação	**-**	-	Sem correspondência. Manter, fora da taxonomia. Não considerado ingresso patrimonial, por reorganizar registro de imóvel existente